

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3614/2538

พนักงานอัยการ จังหวัด ราชบุรี
นาย สิ้น หรือ ดำ เพิ่ม พูล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 68, มาตรา 80, มาตรา 288, มาตรา 297 (8)

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคท้าย

ว.พ.ป.ส.ค.และช.กับพวกหนึ่งคุยและผิงไฟจับกลุ่มกันอยู่ที่ถนนหน้าบ้าน จำเลย ขับรถอีแต่น จะกลับบ้านและรถได้ตกลงไปในคลองข้างบ้าน พ.จำเลยไปขอให้บุคคล เหล่านั้นไปช่วยยกรถ บุคคลเหล่านั้นไม่ยอมไปช่วย จำเลยต่อว่าว่าไม่มีน้ำใจ แล้ว กลับไปเอามีดเหลียนมาไล่ฟันพ.พวกของพ.ก็เข้าไปช่วยเหลือพ.แล้วเกิดต่อสู้ทำร้ายซึ่ง กันและกันโดยจำเลยใช้มีดเหลียนฟันป.ส่วนพวกของพ.ใช้จอบฟันและใช้ไม้ตีจำเลย ดังนี้ การที่จำเลยเป็นฝ่ายก่อเหตุโดยไปเอามีดเหลียนและใช้มีดเหลียนไล่ฟันพ.ก่อน จำเลยจะอ้างเหตุป้องกันตัวหาได้ไม่ แต่พฤติการณ์แห่งคดีน่าเชื่อว่าจำเลยใช้มีดเหลียนฟันป. ในขณะที่ขุลมุนต่อสู้ทำร้ายซึ่งกันและกัน ซึ่งจำเลยไม่มีโอกาสที่จะเลือกฟัน ได้และฟันไปเพียงครั้งเดียวจึงยังถือไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าป.คงมีเจตนาเพียง ทำร้ายเท่านั้น บาดแผลของป.ต้องใช้เวลารักษาประมาณ 30 วัน ทำให้ป.ทำงานตาม ปกติไม่ได้เป็นเวลา 1 เดือนเศษ จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297(8) คดีนี้แม้โจทก์จะฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานพยายามฆ่าผู้อื่น แต่ ความผิดดังกล่าวรวมการกระทำโดยเจตนาทำร้ายด้วยซึ่งเป็นความผิดอยู่ในตัว เมื่อ ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยมีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ศาล

ฎีกาย่อมมีอำนาจลงโทษจำเลยในฐานะความผิดตามที่พิจารณาได้ความได้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคท้าย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้มีพินนางหนูพั้ว หาญสกล และนายประเสริฐเสนิงวงษ์ ผู้
เสียหายหลายครั้งโดยเจตนาฆ่า แต่เนื่องจากจำเลยพินนางหนูพั้วไม่ถูก ส่วนนาย
ประเสริฐถูกฟันที่บริเวณลำคอปรากฏตามรายงานผลการชันสูตรบาดแผลของแพทย์
ท้ายฟ้อง แพทย์ทำการรักษาพยาบาลได้ทันที่ที่ผู้เสียหายทั้งสองจึงไม่ถึงแก่ความ
ตายสมดังเจตนาของจำเลย นายประเสริฐได้รับอันตรายสาหัสป่วยเจ็บด้วยอาการ
ทุกขเวทนาและจนประกอบกรณีก็จตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวันขอให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
288 ประกอบมาตรา 80 ให้จำคุก 10 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังยุติได้ว่า วันเกิดเหตุที่บ้านของนายวิเชียร
รางน้ำประดิษฐ์ และนางหนูพั้ว หาญสกล ได้จัดงานวันเกิดให้บุตรชาย ต่อมาเวลา
ประมาณ 21 นาฬิกา งานเลิกแล้วแต่นายวิเชียร นางหนูพั้ว นายประเสริฐ เสนิงวงษ์

นายสมชายรางน้ำประดิษฐ์ นายชลอ รางน้ำประดิษฐ์ กับพวกยังนั่งคุยและผิงไฟจับกลุ่มกันอยู่ที่ถนนหน้าบ้าน จำเลยขับรถอีแต๋น จะกลับบ้านและรถได้ตกลงไปในคลองข้างบ้านนางหนูพัว จำเลยไปขอให้บุคคลเหล่านั้นไปช่วยยกรถ บุคคลเหล่านั้นไม่ยอมไปช่วย จำเลยจึงไปเอามีดเหลียนแล้วกลับมาที่เกิดเหตุและต่อมาได้ใช้มีดเหลียน พันนายประเสริฐ 1 ครั้ง ถูกที่บริเวณลำคอ ปราบฏตามรายงานผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์ท้ายฟ้อง

ปัญหาว่า ที่จำเลยกระทำไปนั้นเป็นการป้องกันตัวหรือไม่เห็นว่า จำเลยเบิกความรับว่า เพราะเหตุที่ นางหนูพัวกับพวกจับกลุ่มกันอยู่ที่ถนนทำให้จำเลยต้องขับรถหลบไปข้างทางและรถตกลงไปในคลอง ครั้งจำเลยไปขอให้นางหนูพัวกับพวกไปช่วยยกรถนางหนูพัวกับพวกไม่ยอมไปช่วย แต่นางหนูพัวกลับพูดว่าจำเลยขับรถตกเองก็ยกเอง จำเลยต่อว่าจำเลยไม่มีน้ำใจ จากนั้นไปที่บ้านนางสมจิตร์บุตรสาวแล้วเอามีดเหลียน ดัดตัวไปยังที่เกิดเหตุ ดังนี้พฤติการณ์แห่งคดีน่าเชื่อว่าจำเลยต้องไม่พอใจในการกระทำของนางหนูพัวกับพวก และการที่จำเลยเอามีดเหลียน ดัดตัวไปด้วยก็โดยมีเจตนาจะไปทำร้ายนางหนูพัวกับพวก ที่จำเลยอ้างว่าจะเอามีดเหลียนไปเพื่อใช้ถาง ต้นไม้บริเวณที่รถตกไปนั้นไม่มีเหตุผลให้เชื่อได้เมื่อจำเลยไม่พอใจและเอามีดเหลียน ดัดตัวไปโดยเจตนาจะไปทำร้ายนางหนูพัวกับพวกดังได้วินิจฉัยมาดังกล่าวแล้ว ก็น่าเชื่อตามคำพยานโจทก์ว่า เมื่อไปถึงจำเลยได้ใช้มีดเหลียน ไล่พันนางหนูพัวแต่ขณะนั้นปรากฏว่านายวิเชียรสามีนางหนูพัว นายประเสริฐนายสมชายและนายชลออยู่ในที่เกิดเหตุด้วย จึงเป็นการผิดปกติวิสัยที่บุคคลเหล่านั้นจะปล่อยให้จำเลยไล่พันนางหนูพัวโดยไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือนางหนูพัวตามที่พยานโจทก์เบิกความ คำพยานโจทก์ในตอนนี้ไม่น่าเชื่อ เมื่อเป็นดังนี้ ประกอบกับจำเลยก็มีบาดแผลโดยปรากฏจากคำเบิกความของจำเลยซึ่งสอดคล้องกับสำเนาผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์ท้ายคำแถลงการณ์ปิดคดีของจำเลย ซึ่งเป็นเอกสารในคดีหมายเลขดำที่ 288/2536 ของศาลชั้นต้น ที่จำเลยเป็นผู้เสียหายและเป็นโจทก์ร่วม

กล่าว นายประเสริฐกับพวกเป็นอีกคดีหนึ่งว่า จำเลยมีบาดแผลที่ท้ายทอยฉีกขาดถึง
กะโหลกศีรษะ 2 แห่ง ขนาด 5 X 10 เซนติเมตรบาดแผลฉีกขาดที่หน้าผากขนาด 1
X 5 เซนติเมตร บาดแผลฉีกขาดเหนือข้อมือซ้ายขนาด 0.3 X 2 เซนติเมตร กระดูก
แขนท่อนล่างซ้ายหักและกระดูกสะบักข้างซ้ายหัก ต้องใช้เวลารักษาประมาณ 3
เดือน บาดแผลดังกล่าวแสดงว่าจำเลยถูกทำร้ายเช่นกัน ทั้งนายสมชายพยานโจทก์
เบิกความรับว่าขณะนั้นพยานมีจอบด้วยรูปคดีจึงน่าจะเชื่อว่าเมื่อจำเลยใช้มีดเหลียน ไล่
ฟันนางหนูพั้ว พวกของนางหนูพั้วก็เข้าไปช่วยเหลือนางหนูพั้วแล้วเกิดต่อสู้ทำร้ายซึ่ง
กันและกันโดยจำเลยใช้มีดเหลียนฟันนายประเสริฐ ส่วนพวกของนางหนูพั้วใช้จอบ
ฟันและใช้ไม้ตีจำเลยจำเลยเป็นฝ่ายก่อเหตุโดยไปเอามีดเหลียน และใช้มีดเหลียน
ไล่ฟันนางหนูพั้วก่อน จึงจะอ้างเหตุป้องกันตัวหาได้ไม่ แต่พฤติการณ์แห่งคดีน่าจะเชื่อ
ว่าจำเลยใช้มีดเหลียน ฟันนายประเสริฐ ในขณะที่ขุลมุนต่อสู้ทำร้ายซึ่งกันและกันซึ่ง
จำเลยไม่มีโอกาสที่จะเลือกฟันได้ และฟันไปเพียงครั้งเดียว จึงยังถือไม่ได้ว่าจำเลย
ฆ่านายประเสริฐคงมีเจตนาเพียงทำร้ายเท่านั้น บาดแผลของนายประเสริฐได้รับความ
จากคำเบิกความของนายแพทย์สุริยงศ์ ศรีคุณ พยานโจทก์ ประกอบกับรายงานผล
การตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์ท้ายฟ้องว่า ต้องใช้เวลารักษาประมาณ 30 วัน
ทั้งได้รับความจากนายประเสริฐว่าทำงานตามปกติไม่ได้เป็นเวลา 1 เดือนเศษ จึงฟังได้
ว่านายประเสริฐได้รับอันตรายสาหัส จำเลยต้องมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 297(8) คดีนี้แม้โจทก์จะฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานพยายามฆ่าผู้อื่น
แต่ความผิดดังกล่าวรวมการกระทำโดยเจตนาทำร้ายด้วยซึ่งเป็นความผิดอยู่ในตัว
เมื่อทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยมีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ศาล
ฎีกาย่อมมีอำนาจลงโทษจำเลยในฐานะความผิดตามที่พิจารณาได้ความได้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคท้ายหนึ่ง พฤติการณ์แห่ง
คดีมีเหตุให้เชื่อได้ตามข้อนำสืบของจำเลยว่าเป็นเพราะกลุ่มพวกผู้เสียหายจับกลุ่มคุยก
กันอยู่ที่ถนนข้างบ้านนางหนูพั้ว ทำให้จำเลยต้องห้กรถหลบไปข้างทางเป็นเหตุให้รถ

ตกลงไปในคลอง อันเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องคดีนี้ขึ้นมานับได้ว่าฝ่ายผู้เสียหายก็มีส่วนผิดอยู่ด้วย และเมื่อจำเลยพูดต่อว่าและขอให้ช่วยยกรถฝ่ายผู้เสียหาย นอกจากจะไม่ช่วยเหลือแล้ว นางหนูพัวกลับพูดว่าขับรถตกเองก็ยกเองส่อลักษณะเป็นการยั่วยุจำเลยให้เกิดโทสะและข้อเท็จจริงยังได้ด้วยว่า ฝ่ายผู้เสียหายซึ่งมีหลายคนได้รุมทำร้ายจำเลย เป็นเหตุให้จำเลยได้รับบาดเจ็บมีใช้น้อย ตามพฤติการณแห่งคดีจึงมีข้อน่าเห็นใจจำเลย ซึ่งเป็นเหตุอันควรปรานีสมควรให้อโอกาสจำเลยได้กลับตัวเป็นพลเมืองดี โดยรอกการลงโทษและคุมความประพฤติจำเลยไว้

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297(8) จำคุก 2 ปี ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับโทษจำคุกมาก่อนจึงให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 3 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 โดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาที่รอกการลงโทษ

(สมิทธิ วราอุบล-สมาน เวทวินิจ-บรรเทิง มุลพรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ